

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1367/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ปัตตานี
นาย สาและ มะดีเยาะ ที่ 1 กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1, มาตรา 78, มาตรา 265, มาตรา 266, มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 4) เป็นเอกสารราชการที่แสดงว่า ผู้ได้รับประกาศนียบัตรนั้นจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไม่ได้เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิประกาศนียบัตรดังกล่าวจึงเป็นเอกสารราชการ แต่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ ข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์มีเหตุสมควรลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจวินิจฉัยลดโทษให้ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกันโดยจำเลยทั้งสองร่วมกันปลอมและใช้ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 4) ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 264, 266, 268 และริบของกลาง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 266 จำคุก 5 ปี ข้อหาอื่นให้ยก และยกฟ้อง จำเลยที่ 2 रिบของกลาง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 จำคุก 3 ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) เอกสารสิทธิ หมายความว่า เอกสารซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับ ซึ่งสิทธิ สำหรับประกาศนียบัตรนักศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่ เอกสารหมาย ป.จ.3 ซึ่งเป็น เอกสารราชการปลอม โจทก์ไม่ได้ฟ้องและนำสืบเลยว่า ประกาศนียบัตรนักศึกษา โรงเรียนผู้ใหญ่ หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษาปีที่ 4) เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิอย่างไร ลำพัง ตัวเอกสารดังกล่าวเองก็เพียงแสดงว่า ผู้ได้รับประกาศนียบัตรนั้นจบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 เท่านั้น หาได้เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิแต่ประการใด ประกาศนียบัตรนักศึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่เอกสาร หมาย ป.จ.3 จึงมิใช่เอกสารสิทธิปลอมที่จำเลยนำสืบยอมรับว่าจำเลยที่ 1 เคยติดต่อ ให้จำเลยที่ 2 ทำใบสุทธิหรือประกาศนียบัตรให้และได้แสดงเอกสารดังกล่าวต่อนาย นพดล สองเมือง เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ มีเหตุสมควรลดโทษให้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แม้จำเลยที่ 1 จะไม่ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจ วินิจฉัยลดโทษให้ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>